

Số: 24 /QC.ĐGTS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Tên tài sản đấu giá: Lô hàng chỉ sợi cao su các loại tồn kho thanh lý

Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/2025/HĐ.DVĐGTS ngày 14 tháng 01 năm 2025 và Phụ lục hợp đồng (số 1) ngày 26 tháng 02 năm 2025 ký kết giữa Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế cuộc đấu giá lô tài sản các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng tại phiên đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Trung tâm) phối hợp Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO tổ chức lúc 9 giờ 00 phút ngày 13/3/2025.

Cán bộ, viên chức của Trung tâm; Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; bên có tài sản đấu giá; người tham gia đấu giá mua tài sản; đại diện các tổ chức, cá nhân được mời tham dự phiên đấu giá và những người có liên quan đến việc đấu giá tài sản có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 2. Tài sản đấu giá: Lô hàng chỉ sợi cao su các loại tồn kho thanh lý.

(Bảng kê chi tiết lô hàng đấu giá theo Chứng thư Thẩm định giá số 087/2024/SG/HT11Đ03135 ngày 28/11/2024 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu Điện)

Điều 3. Giá khởi điểm tài sản đấu giá (lần 2): 2.271.928.875 đồng (Hai tỷ, hai trăm bảy mươi một triệu, chín trăm hai mươi tám ngàn, tám trăm bảy mươi lăm đồng)

*** Lưu ý:** Giá bán bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản theo quy định của nhà nước (nếu có). Người trúng đấu giá chịu các chi phí vận chuyển, bốc xếp tài sản ra khỏi hiện trường trả lại kho đúng thời gian quy định tại theo thỏa thuận tại hợp đồng

mua bán tài sản ký kết giữa người trúng đấu giá và Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO.

Điều 4. Tiền hồ sơ, tiền đặt trước nộp tham gia đấu giá:

+ **Tiền hồ sơ: 200.000** đồng/hồ sơ (*Hai trăm ngàn đồng/hồ sơ*).

Người tham gia đấu giá mua hồ sơ mời tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ngay khi khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá.

+ **Tiền đặt trước: 454.385.000** đồng (*Bốn trăm năm mươi bốn triệu, ba trăm tám mươi lăm ngàn đồng*)

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ 7 giờ 30 phút ngày 28/02/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 10/3/2025.

+ **Nộp tiền vào tài khoản:**

- Chủ tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai

- Số tài khoản: **5900201018986**

- Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Đồng Nai (Agribank Đồng Nai)

* **Nội dung ghi: Tên (tổ chức/cá nhân) nộp tiền (hồ sơ/tiền đặt trước) lô số 03/2025.**

Ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc, số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ký kết giữa Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO.

Trường hợp người không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được Trung tâm trả lại cho khách hàng trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu khách hàng không vi phạm Quy chế này hoặc theo thỏa thuận.

Đối với khách hàng đã chuyển tiền đặt trước tham gia đấu giá nhưng không nộp hồ sơ hoặc nộp hồ sơ không đầy đủ và không nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước (không đủ điều kiện tham gia đấu giá) hoặc chuyển sai số tài khoản, sai nội dung chuyển khoản. Trung tâm sẽ giải quyết chuyển trả lại khoản tiền này trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của khách hàng đề nghị hoàn trả số tiền đã nộp.

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Xem tài sản từ ngày 05/3/2025 đến 11 giờ 00 phút ngày 10/3/2025 (*Trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật*) tại Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO.

Địa chỉ: Lô K5, K6, K7 Đường N9A, KCN Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 02513.772226.

Khách hàng khi xem tài sản đấu giá và hồ sơ pháp lý tài liệu liên quan đến tài sản đem ra đấu giá có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải

thông báo cho Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO hoặc Trung tâm trước ngày mở phiên đấu tài sản 03 (ba) ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan tài sản đấu giá trong phiên đấu giá hoặc sau khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

Điều 6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 28/3/2025 đến ngày 10/3/2025 (*Trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật*) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai.

Điều 7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu trả giá:

Từ ngày 06/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/03/2025 (*Trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật*) nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc gửi qua đường bưu chính.

* **Lưu ý:** Phiếu trả giá gửi qua đường bưu chính Trung tâm nhận được trước 16 giờ 30 phút ngày 10/3/2025. Các trường hợp phiếu trả giá nhận được sau 16 giờ 30 phút sẽ không được tiếp nhận.

Điều 8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

- Nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ theo quy định tại Quy chế này
- Nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ mời tham gia đấu giá theo thời gian quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp người tham gia đấu giá được ủy quyền: Phải nộp văn bản ủy quyền hợp pháp (đối với cá nhân ủy quyền cho cá nhân hoặc đối với tổ chức ủy quyền cho cá nhân không thuộc tổ chức mình thì nộp Hợp đồng ủy quyền công chứng; Đối với tổ chức ủy quyền cho cá nhân thuộc tổ chức mình thì có thể nộp giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó), bản sao thẻ CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá thì phải có giấy giới thiệu hoặc các giấy tờ khác chứng minh.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ đối với tài sản mình đã đăng ký và chịu phí giao dịch của Ngân hàng (nếu có) khi nộp tiền đặt trước hoặc nhận tiền đặt trước (trong trường hợp không trúng đấu giá) qua hình thức chuyển khoản.

* **Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:**

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu Trung tâm có đóng dấu treo.
- Quy chế cuộc đấu giá;

- Phiếu trả giá;
- Giấy xem tài sản có xác nhận của Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO (nếu có). Trường hợp không xem tài sản phải có giấy cam kết đồng ý nhận tài sản theo hiện trạng, số lượng và chất lượng thực tế tại nơi có tài sản, không có khiếu nại về tài sản đấu giá.

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh đúng ngành nghề pháp luật cho phép, CCCD người đại diện pháp luật của tổ chức hoặc người trực tiếp tham gia đấu giá; Báo cáo thuế của đơn vị tham gia đấu giá trong 06 tháng gần nhất.

(Các giấy tờ phải được công chứng, chứng thực trong thời hạn 06 tháng trường hợp không được công chứng, chứng thực thì kèm bản chính để đối chiếu)

- Giấy uỷ quyền người đại diện tham gia đấu giá (trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức không trực tiếp tham gia đấu giá); giấy uỷ quyền ghi rõ, nội dung phạm vi uỷ quyền và thời hạn uỷ quyền; CCCD người được uỷ quyền;

- Người mua hồ sơ tham gia đấu giá nếu không phải người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp thì phải có giấy uỷ quyền.

*** Một số điều cần lưu ý:**

- Tại phiên đấu giá tổ chức, cá nhân được cử một (01) người tham gia đấu giá và phải có mặt trước giờ tổ chức phiên đấu giá.

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người trực tiếp đứng tên tham gia đấu giá ký tên (trong trường hợp uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền theo đúng quy định của pháp luật).

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý và đánh giá hiện trạng số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được giải đáp.

- Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến cuộc đấu giá, người điều hành phiên đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định tại hồ sơ cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến cuộc đấu giá không quá 45 phút.

Điều 9. Nội quy phòng đấu giá:

a) Đối với người có tài sản đấu giá: Phải có mặt đúng giờ theo giấy mời tham dự đấu giá.

b) Đối với người tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng đấu giá trước giờ tổ chức phiên đấu giá 15 phút.

- Khi vào phòng đấu giá phải ăn mặc trang phục đứng đắn, lịch sự. Tắt điện thoại di động và không sử dụng điện thoại trong suốt thời gian diễn ra phiên đấu giá;

- Không đem theo vũ khí, chất cháy, chất nổ vào phòng đấu giá. Chấp hành sự điều hành của Đấu giá viên và chuyên viên nghiệp vụ. Không đi lại tự do trong phòng đấu giá, không nói chuyện riêng gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến cuộc đấu giá và người bên cạnh; không được có hành vi gây rối, cản trở phiên đấu giá hoặc liên kết thông đồng, dìm giá;

- Chỉ được phát biểu khi có ý kiến cho phép của Đấu giá viên;

- Không hút thuốc lá, có chất kích thích trong phòng đấu giá;

- Không tự tiện bỏ ra về khi Đấu giá viên chưa công bố tên người trúng đấu giá;

- Phải bồi thường nếu làm hư hỏng hay mất mát tài sản tại phòng đấu giá;

- Không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá (nếu không được phép của người điều hành phiên đấu giá);

* Nếu người tham gia đấu giá vi phạm một trong những nội quy trên thì Đấu giá viên có quyền tước quyền tham gia đấu giá.

Điều 10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ **Phương thức đấu giá:** Phương thức trả giá lên.

+ **Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

* *Cách thức tiến hành bỏ phiếu và công bố giá*

Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp cho Trung tâm để bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

* *Tại buổi công bố giá đã trả, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo trình tự sau đây:*

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

- Giới thiệu tài sản đấu giá;

- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

- Phát số cho người tham gia đấu giá;

- Đấu giá viên nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ;

- Đấu giá viên mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào

khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;

- Đấu giá viên mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;

- Đấu giá viên tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

- Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 11. Phiếu trả giá hợp lệ:

- Là phiếu trả giá của Trung tâm ban hành có đóng dấu treo.

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải đảm bảo trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm trở lên và không hạn chế mức trả giá tối đa.

- Phiếu trả giá nộp đúng trong thời gian quy định.

- Mỗi đơn vị chỉ có một (01) phiếu trả giá và chỉ được trả giá một (01) lần.

- Phiếu trả giá ghi đúng các nội dung trong phiếu, đọc được, rõ ràng số tiền ghi bằng chữ và ghi bằng số trong phiếu.

- Phiếu trả giá đã nộp người tham gia đấu giá không được lấy lại với bất kỳ lý do gì.

- Trường hợp trong phiếu trả giá, giá viết bằng số không thống nhất với giá viết bằng chữ thì giá viết bằng chữ được chấp nhận.

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá được công nhận hợp lệ khi đã thực hiện nộp đủ tiền đặt trước, tiền hồ sơ và nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ.

* **Lưu ý:** Trường hợp những phiếu trả giá không thực hiện theo đúng quy định tại Điều này thì được coi là phiếu trả giá không hợp lệ.

Điều 12. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận:

Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ

phiếu trực tiếp.

Điều 13. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá (công bố kết quả đấu giá):

- Thời gian tổ chức: Lúc 9 giờ 00 phút ngày 13/3/2025.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 1B đường 30/4, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 14. Biên bản đấu giá:

- Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá và đại diện của người tham gia đấu giá. Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước.

Điều 15. Thời hạn nộp tiền mua tài sản đấu giá:

Người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản (giá bán tài sản trừ số tiền đặt trước đã nộp) vào tài khoản của Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Trường hợp Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO và người trúng đấu giá có thỏa thuận về thời hạn nộp tiền trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì thực hiện theo thỏa thuận của các bên tại hợp đồng. Trường hợp các bên không thỏa thuận được về thời hạn nộp tiền thì áp dụng thời hạn quy định tại nội dung này.

Nếu người trúng đấu giá vi phạm thời hạn thanh toán theo quy định xem như từ chối thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Khoản tiền đặt cọc (chuyển từ tiền đặt trước sau khi phiên đấu giá kết thúc) của người này thuộc về Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO được thực hiện theo quy định pháp luật sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 16. Ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá (trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá). Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định pháp luật về dân sự và quy định pháp luật khác có liên quan.

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 17. Phương thức giao, nhận tài sản:

- **Thời hạn giao tài sản:** Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO trực tiếp giao tài sản cho đơn vị trúng đấu giá trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ tiền mua tài sản.

- **Địa điểm:** Kho Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO quản lý (Địa chỉ: Lô K5, K6, K7 Đường N9A, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai)

- **Trách nhiệm của bên nhận tài sản:** Người trúng đấu giá chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển và chuẩn bị nhân sự, phương tiện, dụng cụ để nhận tài sản và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình nhận tài sản. Người trúng đấu giá phải thực hiện nhận tài sản theo tiến độ thoả thuận tại hợp đồng mua bán tài sản ký kết giữa Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO và người trúng đấu giá.

Điều 18. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định khoản 3, Điều 44 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024;
- Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại trong các trường hợp trên thuộc về Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO theo quy định.

Điều 19. Trách nhiệm về chất lượng tài sản:

Tài sản được bán theo đúng hiện trạng mà khách hàng trực tiếp xem tài sản tại kho của Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO quản lý.

Điều 20. Điều khoản thi hành:

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho tài sản đấu giá nêu trên, mọi bổ sung, thay đổi trong Quy chế này phải thực hiện bằng văn bản.

Đề nghị người tham gia đấu giá tìm hiểu kỹ về pháp lý của tài sản đấu giá và khảo sát hiện trạng, chất lượng và số lượng tài sản đấu giá.

Yêu cầu người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các nội dung trong Quy chế này trước khi tham gia đấu giá.

Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này các bên tham gia tuân thủ theo quy định Luật đấu giá tài sản 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật khác liên quan.

*** Ghi chú: Quy chế cuộc đấu giá này thay cho thư mời tham dự phiên đấu giá./.**